

1500454-23.2021.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCELA MACHADO MARTINIANO

Comarca: Barra Bonita

Foro: Foro de Barra Bonita

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 20/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON CARLOS RECCHIA SOARES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELA MACHADO MARTINIANO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 119/121) em face de ROBSON CARLOS RECCHIA SOARES, imputando-lhe a prática do delito previsto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barra Bonita

Foro de Barra Bonita

2ª Vara

Praça Dr. Meira, s/nº, Barra Bonita - SP - cep 17340-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500454-23.2021.8.26.0598 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500454-23.2021.8.26.0598

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON CARLOS RECCHIA SOARES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELA MACHADO MARTINIANO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 119/121) em face de ROBSON CARLOS RECCHIA SOARES, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (LD), porque, supostamente, no dia 20 de dezembro de 2021, às 23h10min, na Rua Benedito Iaia, n. 472, Núcleo Habitacional Benedito F. Maia, nesta cidade e Comarca de Barra Bonita/SP, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 44 porções de crack, com peso bruto de 28,44 gramas, e 07 porções de cocaína, com peso bruto de 22,66 gramas, tudo sem autorização e em

desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta da denúncia que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido pelo comércio ilícito de drogas, quando visualizaram o acusado, o qual, ao notar a aproximação da viatura policial, demonstrou nervosismo. O comportamento do réu chamou a atenção dos policiais militares e justificou sua abordagem, oportunidade na qual ele foi submetido a revista pessoal, sendo apreendidas com ele, dentro de uma pochete, as porções de droga supracitadas, todas embaladas individualmente e prontas para a venda. Em poder dele também foram apreendidos um telefone celular e um papel com anotações relacionadas à venda de drogas. O acusado confessou a propriedade das drogas e o propósito de tráfico, bem como esclareceu que o pedaço de papel que trazia consigo realmente tinha anotações referentes ao comércio de drogas.

Auto de prisão em flagrante delito às fls. 01/04.

Homologada a prisão em flagrante, foi convertida em preventiva (fls. 82/83).

Notificado (fl. 129), o réu apresentou defesa prévia (fl. 136).

Recebida a denúncia em 18/03/2022, foi designada audiência de instrução e julgamento, na modalidade virtual, oportunidade em que foi mantida a prisão anteriormente decretada (fls. 137/138).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais orais, a d. representante do Ministério Público requer a procedência da pretensão acusatória, nos termos da denúncia. Na dosimetria, pede elevação da pena base em razão da natureza das drogas, reconhecimento da reincidência, e afastamento da minorante do §4º. Requer seja negado o direito de apelar em liberdade.

A d. defesa, por sua vez, pleiteia a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Destaca que o réu é usuário de drogas há 10 anos. Requer a descCLASSIFICAÇÃO para o delito do artigo 28 da LD. Pede aplicação dos benefícios legais por ter emprego lícito e residência fixa.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, e ausente, ainda, qualquer nulidade processual, passo ao exame do mérito.

Observo que a materialidade dos fatos resta comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 01/04); termos de depoimento (fls. 05/06); termo de interrogatório (fl. 07); boletins de ocorrência n.s 7289/2021 e 7290/2021 (fls. 08/10 e 53/54); auto de exibição/apreensão (fl. 14); fotografias (fls. 33/36 e 42); laudo pericial n. 414.036/2021 (fls. 47/50); laudo pericial n. 420.609/2021 (fls. 108/112); laudo pericial n. 38.752/2022 (fls. 133/135); relatório final do inquérito policial (fls. 113/116); bem como pela prova oral colhida.

Sobreleva notar que as substâncias apreendidas (cocaína e crack) se encontram expressamente previstas na Portaria n.º 344/98 e Resolução n.º 104 da Anvisa, amoldando-se perfeitamente à definição legal de droga (art. 1º, §1º, da LD). Da mesma forma, a autoria está plenamente demonstrada, pois os elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa estão em consonância com aqueles obtidos na fase inquisitorial.

A testemunha Thiago Teixeira de Almeida Prado, policial militar, aduziu que avistaram Robson; que ele é bem conhecido dos meios policiais; que aproximaram para averiguação; que ele percebeu a presença da equipe e demonstrou nervosismo fora do comum; que assim que se aproximou notou que ele tremia muito; que então questionou o que ele tinha de errado e ele disse que possuía drogas com ele; que na pochete localizaram 44 porções de crack, 7 porções de cocaína, um papel com anotações de tráfico, e foi dada voz de prisão; que ele não quis dizer para onde iria levar a droga; que o papel dele era transportar a droga. Disse que Robson foi apreendido com cocaína em fato bem recente; que não sabe se ele é usuário ou não.

No mesmo sentido, a testemunha Tiago Donizete Botura da Silva, também policial militar, contou que no momento da abordagem, o acusado estava tremendo muito; que localizada uma pochete na cintura dele, havia 48 porções de crack e 7 porções de cocaína; que havia uma anotação de papel a respeito das drogas e um celular; que

ele não resistiu; que ele não informou de quem ele adquiriu a droga; que ele disse que estava transportando a droga para outro indivíduo, que não foi indicado por ele; que ele estava sozinho no momento da abordagem; que ele morava a 1 quarteirão do local; que ele estava indo para a cidade de Jaú; que assim que ele notou a viatura ele demonstrou certo nervosismo; que deu pra ver que ele mudou de lado da calçada; que ele demonstrou uma certa suspeita, além de ser conhecido nos meios; que era período noturno, local ermo, conhecido por ser ponto de tráfico; que na rua havia apenas ele.

Não há motivos para não dar créditos à palavra dos policiais que atuaram no caso, conforme a jurisprudência do C. STJ (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) e do E. TJSP (TJSP; Apelação Criminal 0014180-58.2012.8.26.0565; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Caetano do Sul - 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 15/05/2019). Não constam rixas envolvendo o réu e as testemunhas, que, inclusive, foram devidamente compromissadas em juízo, nos termos do art. 203 do CPP. Destaque-se que a prova foi colhida ao crivo do contraditório, consoante art. 5º, LV, da CF, e que não compareceram testemunhas que questionassem os fatos trazidos em juízo pelo policial, os quais, portanto, devem prevalecer.

Interrogado, o acusado retificou a confissão dos fatos. Disse que trabalhava na fofinho e iria receber só em 6 de janeiro; que ia no traficante Willian da Cohabinha ali; que ia pegar 10g de pedra no peso; que ele deu uma quantia de pedra e uma quantia de pó; que estava indo para sua casa; que havia duas viaturas paradas ali; que vieram e abordaram; que não é traficante; que quando usa droga, extrapola de usar; que estava indo para a sua casa; que ia usar a droga em casa; que seu videogame era novo; que deu seu videogame no valor da droga; que trabalhava todo dia de segunda a sábado; que usa drogas há mais de 10 anos; que usa pedra e pó todo dia; que roubava por necessidade; que sua família não tem condições de interná-lo; que nunca foi internado.

No caso, em sede policial, onde foi advertido do direito ao silêncio, o acusado confessou que transportava a droga para um outro rapaz. Ademais, disse também em sede policial que o manuscrito que estava em sua pochete era anotação do comércio de drogas, ficando hialino que os ilícitos eram destinados ao tráfico. Além disso, verifica-se que, no dia dos fatos, ele trazia consigo as drogas em quantidade e variedade superiores aos parâmetros usuais de consumo pessoal.

Como se vê, a prova é robusta para embasar a condenação, pois inconteste que o réu praticou o núcleo "trazer consigo" drogas, previsto no art. 33, caput, da LD, tipo misto alternativo, bastando a prática de qualquer das condutas para a sua configuração.

A finalidade de mercancia é evidente no caso, tendo em vista o local em que se desenvolveu a ação - ponto de venda de drogas conhecido da comarca -, a variedade e a elevada quantidade de porções e o testemunho hígido dos policiais, que indicam que os entorpecentes se destinavam à comercialização, e não ao consumo pessoal (art. 28, § 2º, da LD).

Presente a agravante da reincidência, pois o réu sofreu três condenações, com trânsito em julgado nos processos de n.ºs 0001784-90.2018.8.26.0063; 0007159-34.2018.8.26.0302 e 3001266-23.2013.8.26.0581, conforme certidão de distribuições criminais de fls. 58/61, não tendo se passado mais de cinco anos entre a extinção das penas e a data dos fatos processados na presente demanda (arts. 61, I, e 63 do CP). O acusado também possui maus antecedentes, devido à condenação no processo n.º 3001795-44.2013.8.26.0063, cuja extinção da pena pelo cumprimento já se deu há mais de cinco anos.

Presente a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, d, do CP. Não concorrem majorantes ou minorantes. Não se aplica a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da LD, pois o réu é reincidente.

Verifico que, na data dos fatos, o acusado era imputável, tinha potencial consciência da ilicitude de seu comportamento e lhe era exigível conduta diversa. A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o réu efetivamente praticou os fatos descritos na denúncia, devendo responder penalmente pelo ocorrido.

Em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), o qual se respalda no critério trifásico proposto por Nelson Hungria, adotado no art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase (art. 59 do CP), a culpabilidade é intrínseca ao tipo penal. O acusado possui maus antecedentes, devido à condenação no processo n.º 3001795-44.2013.8.26.0063, cuja extinção da pena pelo cumprimento já se deu há mais de cinco anos (fls. 58/61). Não há elementos sobre sua conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são comuns à espécie. Não há que se falar em comportamento da vítima, pois o crime é vago. A quantidade de droga não destoa do esperado. Em relação à natureza dos entorpecentes e os maus antecedentes, valoro-a negativamente, aumentando a pena em 1/7, pois o crack é droga com efeitos especialmente deletérios e grande poder viciante. Assim, fixo a pena-base em 5 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão e 571 dias-multa.

Na segunda fase, o réu é triplamente reincidente, considerando as condenações nos processos de n.º s 0001784-90.2018.8.26.0063; 0007159-34.2018.8.26.0302 e 3001266-23.2013.8.26.0581, conforme certidão de distribuições criminais de fls. 58/61. Sofreu, portanto, três condenações transitadas em julgado, não tendo decorrido cinco anos após o cumprimento das penas impostas (art. 61, I, do CP). Porém, confessou a prática do crime, circunstância que não pode ser desprezada na dosimetria da pena (art. 65, III, d, do CP e Súmula 545 do STJ). Assim, na segunda fase, agravo a reprimenda em 1/5.

No caso, não pode a confissão sobrepor-se completamente sobre a reincidência, operando-se a pura e simples compensação. O acréscimo supra, assim, considera, de um lado, a reincidência, e de outro, a confissão espontânea, procedendo a uma compensação parcial, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

Sobre o tema:

(...) No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". 5. O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunde em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (STJ, HC 640.105/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, fica a pena intermediária em 6 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão e 685 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, converto a pena provisória em definitiva.

Assim, deve Robson Carlos Recchia Soares ser definitivamente condenado a 6 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão e 685 dias-multa.

De acordo com a atual redação do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Da leitura do aludido dispositivo legal, infere-se que a detração, na sentença condenatória, será necessária quando, descontado da pena definitiva fixada o tempo em que o réu ficou preso ou internado provisoriamente, houver mudança no regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, com o nítido escopo de evitar a continuidade da imposição de indevido regime mais gravoso, facilitando aos sentenciados a primeira progressão de regime. Entretanto, no caso dos autos, embora o réu tenha permanecido, por algum tempo, preso processualmente, vislumbro que a detração em nada alterará o regime fixado, haja vista que o réu é reincidente e que eventual mudança de regime decorreria da progressão e não do instituto da detração. E a mudança de regime por progressão deve ser procedida no Juízo da Execução. Por conseguinte, deixo de proceder à detração.

O regime inicial será o fechado, com fundamento no art. 33, § 2º, a, do CP, em virtude da reincidência.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (arts. 49, §§ 1º e 2º, e 60, caput, do CP e art. 43 da Lei n.º 11.343/2006).

O réu não preenche os requisitos do art. 44, tampouco do art. 77, ambos do CP, em razão do quantum da reprimenda fixada e da reincidência em crime doloso, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para CONDENAR ROBSON CARLOS RECCHIA SOARES, já qualificado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (LD), à pena de 6 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 685 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa.

Mantenho a prisão preventiva (art. 387, § 1º, do CPP), porquanto inalteradas as condições que a justificaram, bem como presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Necessário o recolhimento do acusado ao cárcere para resguardar a ordem pública, uma vez que, além de estar sendo condenado pelo tráfico de uma droga extremamente danosa à saúde pública (crack), é triplamente reincidente pelo crime de furto qualificado e homicídio doloso. Além disso, possui maus antecedentes pelo crime de roubo. Assim, tenho que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão se revelariam insuficientes para impedir a reiteração criminosa. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Expeça-se guia de execução provisória.

Custas pelo réu, ressalvada hipótese de gratuidade processual (art. 804 do CPP).

Oficie-se à autoridade policial, autorizando a incineração das drogas, se ainda não ocorreu, devendo o fato ser certificado nos autos (art. 72 da LD).

Expeça-se certidão de honorários, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao IIRGD, comunicando a condenação;
- b) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;
- c) proceda-se ao recolhimento dos valores atribuídos a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP;
- d) expeça-se guia de execução definitiva;
- e) cumpridas todas as formalidades, oportunamente arquivem-se.

A inscrição em livros de registro do rol dos culpados foi abolida, conforme art. 372 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

Sentença registrada eletronicamente.

Publique-se.

Intimem-se.

Barra Bonita, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA